

1514000-57.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2163892/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 25597204 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2163892 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WENDELL RICARDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS e outro

Data ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1514000-57.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2163892/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 25597204 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2163892 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WENDELL RICARDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS e outro

Data da Audiência:

22/08/2022

Réu Preso

Em 22 de agosto de 2022 às , em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réus privados de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, os acusados e o/a Defensor/a reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via

Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório. Presente o réu Wendell Ricardo Conceição dos Santos. Presente a Advogada, Dra. Mariana Olga Nose (OAB/SP 313349). Presente o réu Ricardo dos Santos Cabral. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presente a vítima André Fernandes Souza. Presentes as testemunhas comuns William Aparecido Dos Reis Santos e Carmo Vitor Barbosa. Presentes as testemunhas da defesa Natasha da Silva Cordeiro, Edna da Silva Cordeiro e Thamiris da Silva Cordeiro. Ausentes as testemunhas da defesa Roger Brito e Nayane Miranda da Luz. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Por se sentir constrangida, a vítima solicitou que o réu não presenciasse seu depoimento. Iniciados os trabalhos, foram inquiridas a vítima e as testemunhas Carmo, Natasha e Edna, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Na ocasião do procedimento de reconhecimento o réu Wendell estava identificado com o número 2 e o réu Ricardo estava identificado com o número 5. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha William, e pela defesa foi manifestada a desistência das oitivas das testemunhas Roger, Nayane e Thamiris, o que foi homologado pelo MM, Juiz. A seguir, pelas Defesas foi dispensada nova conversa com os acusados antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foram interrogados os réus. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. RICARDO DOS SANTOS CABRAL, qualificado a fls. 15/16 e 80, e WENDELL RICARDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, qualificado a fls. 17, foram denunciados como incurso, no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 15 de junho de 2022, por volta de 21h:20min, na Rua Iperó, altura do nº 37, Município de Mauá, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente Kassio Alves Amaral de Freitas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, o veículo I/Hyundai Tucson, de placas JSH4A80, pertencente à vítima André Fernandes de Souza (fls. 2/4). Por fim, RICARDO DOS SANTOS CABRAL e WENDELL RICARDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, já qualificados nos autos, também foram denunciados como incurso no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque, nas referidas circunstâncias de tempo e lugar acima indicadas, corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente Kassio Alves Amaral de Freitas, com ele praticando a infração penal acima descrita (fls. 2/4). Foram convertidas as prisões em flagrante dos acusados em preventiva (fls. 64/68). A denúncia foi oferecida (fls. 1) e recebida, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 122/127 e 204/205). Os réus foram citados (réu Ricardo - fls. 190 -, e réu Wendell - fls. 191) e apresentaram defesa preliminar (réu Ricardo - fls. 195/201 - e réu Wallace - fls. 206/207). O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 240). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a vítima André Fernandes de Souza (gravação audiovisual), a testemunha Carmo Vitor Barbosa (gravação audiovisual), Edna da Silva Cordeiro (gravação audiovisual), Natasha da Silva Cordeiro (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se os interrogatórios

dos réus Ricardo dos Santos Cabral (gravação audiovisual) e Wendell Ricardo Conceição dos Santos (gravação audiovisual). Nesta audiência, as defesas desistiram das oitivas das testemunhas William Aparecido dos Reis Santos, Roger Brito e Tamiris (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas William Aparecido dos Reis Santos (fls. 7/8) e Carmo Vitor Barbosa (fls. 9/10), a vítima André Fernandes de Souza (fls. 11), e os réus Ricardo dos Santos Cabral (fls. 15/16) e Wendell Ricardo Conceição dos Santos (fls. 17). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação dos réus e os regimes iniciais fechados para o início de cumprimento das penas (gravação audiovisual). A defesa do réu Wendell, em debates, requereu a improcedência da ação (gravação audiovisual). A defesa do réu Ricardo, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial do réu Ricardo e a sua compensação com a reincidência, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo ou, se reconhecida, que somente seja aplicado o maior aumento, o reconhecimento da inconstitucionalidade da fração de aumento de 2/3, em relação ao emprego de arma de fogo, o regime diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade (termo de audiência). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 5/6). Auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 12). Foto do réu Wendell (fls. 13). Auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls. 14). Auto de apreensão de adolescente (fls. 27/31). Auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 37/38). Auto de exibição e apreensão (fls. 39). Laudos de exames nas armas (fls. 130/135, 175/182 e 214/221). Laudo de exame de corpo de delito no adolescente (fls. 136/137). Laudo de exame de corpo de delito (réu Ricardo - fls. 166/167). Folha de antecedentes (réu Ricardo - fls. 48/53 = 93/98 e 243/249 -; e réu Wendell - fls. 54/63 = 99/108 e 250/255) e certidões (réu Ricardo - fls. 41/44 - e réu Wendell - fls. 45/47). II - Fundamentação. A ação penal é parcialmente procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 5/6), auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 12), foto do réu Wendell (fls. 13), auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls. 14), auto de apreensão de adolescente (fls. 27/31), auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 37/38), auto de exibição e apreensão (fls. 39), laudos de exames nas armas (fls. 130/135, 175/182 e 214/221), laudo de exame de corpo de delito no adolescente (fls. 136/137), laudo de exame de corpo de delito (réu Ricardo - fls. 166/167) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo a vítima André Fernandes de Souza disse que: a) fui vítima de roubo por três pessoas e um carro estava esperando eles; b) um deles estava armado; c) fui guardar o carro, quando eu guardei, outro carro parou na esquina, eles entraram para dentro e me ameaçaram; d) foi subtraída a minha Tucson; e) os três desceram de um Honda Fit prata; f) os três entraram na minha Tucson e fugiram; g) logo após acionei o seguro para rastrear e a polícia; g) depois de meia hora do roubo encontraram eles com o carro; i) fiz reconhecimento pessoal de dois indivíduos e um foi baleado que eu vi na hora, os outros dois eu vi pelo vidro na Delegacia; j) reconheci eles pelo rosto dos três; k) o meu veículo foi recuperado e houve bastante avaria, eles bateram no carro do meu pai, em um portão e em um Gol e em uma moto quando foram pegos, um baleado dentro do carro e pego os outros dois; l) o horário foi umas nove e meia da noite; m) o local é bem iluminado; n) eles estavam de cara limpa; o) o que foi baleado é moreno, alto e barba, os outros dois baixo e magro; p) acho que somente o baleado tinha tatuagens; q) a arma era um revólver preto, ele tinha tambor e fiz o reconhecimento da arma no ato; r) não estou lembrando de reconhecimento fotográfico, só reconhecimento na hora; s) antes do reconhecimento pessoal foi pedido para eu descrever as pessoas; t) fiz reconhecimento do baleado no chão, quando encontraram o carro; u) reconheço os nos 2 e 5, o 2 foi o baleado foi o que entrou na direção do carro e o 5 é o que estava armado e eu não sei onde ele entrou, mas nas câmeras eu vi que ele entrou no carro (gravação audiovisual e fls. 11). A testemunha Carmo Vitor Barbosa, judicialmente, disse que: a) estava de serviço e tomei conhecimento pela via de rádio, por COPON, no município de Mauá e um deles estava com arma; b) depois de uns 20 a 30 minutos, encontramos o veículo, demos sinal sonoro de luminosos, mas não pararam; c) a

perseguição começou em Mauá e terminou em São Paulo e durou de cinco a dez minutos; d) eles bateram em um canteiro e estourou os pneus; e) um deles desceu armado; f) o Ricardo foi detido no interior do veículo desarmado; g) o Wendell estava empunhando a arma de fogo na abordagem; h) o menor tentou evadir-se a pé, mas foi detido; i) a vítima foi ao local, mas o reconhecimento formal foi feito na Delegacia; j) houve o reconhecimento fotográfico; k) o Ricardo e o menor disseram que praticaram o roubo; l) a vítima viu o indivíduo baleado; m) foi solicitado pelo Delegado tirar as fotos do indivíduo baleado e entregar a ele; n) nunca os vi antes; o) o policial William Aparecido dos Reis Santos permaneceu o tempo todo comigo e tem as mesmas informações que eu (gravação audiovisual e fls. 9/10). Em juízo, a testemunha Natasha da Silva Cordeiro disse que: a) o Ricardo e o Wendel estava na tabacaria, por volta das nove horas; b) ouvimos uma batia de carro, uma pessoa correu e entrou na tabacaria; c) eles enquadraram o Wendell e o Ricardo levaram eles para fora, ouvimos um tiro, o Ricardo estava enquadrado e o Wendell baleado; d) o acontecido foi por volta das dez e vinte, dez e meia, durante todo o tempo eles estavam com a gente, em família (gravação audiovisual). A testemunha Edna da Silva Cordeiro, judicialmente, disse que: a) eu estava com o Ricardo e o Wendel, por volta das nove e meia, na tabacaria; b) nós estávamos na tabacaria no samba e ouvimos uma batida de carro e entrou uma pessoa correndo; c) eles perguntaram quem tinha passagem e levaram o Ricardo e o Wendell; d) ouvimos tiro e quando saímos o Wendell já havia sido baleado; e) estávamos na tabacaria em família; f) a tabacaria tinha um monte de gente; g) não sei o que aconteceu com o rapaz que entrou correndo, não conheço ele (gravação audiovisual). O réu Wendell Ricardo Conceição dos Santos, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos são verdadeiros; b) não conheço os policiais; c) eu estava em uma tabacaria e cheguei as nove horas da noite; d) estava eu, a minha esposa, as amigas da minha esposa e todos estávamos curtindo o samba; e) entraram umas pessoas correndo para dentro, depois de cinco a sete minutos chegaram os policiais, me tiraram eu e o Ricardo, eles foram me algemar, eu não deixei me algemar, eles disseram que o revólver era meu, daí eles colocaram o revólver na minha barriga e me deram o tiro; f) a população foi para cima dos polícias e ele deu um tiro para o alto; g) a hora que ele me baleou era umas dez e vinte; g) na hora que ele me baelou eu fuquei de pé e me sentei, daí ele falou morre e eu iria conhecer o capeta aquela noite (gravação audiovisual e fls. 17). Por fim, o réu Ricardo dos Santos Cabral, foi interrogado judicialmente e disse que: a) os fatos não são verdadeiros; b) já vi os policiais, eu não tenho nada contra eles e ele me enquadraram a gente várias vezes; c) eu não conhecia o Delegado e não tenho nada contra ele; d) o Delegado não me ameaçou e conversou comigo tranquilo; e) eu não confessei nada aos policiais; f) eu estava na tabacaria desde as nove horas da noite; g) os policiais entraram na tabacaria umas dez e vinte da noite; h) eu presenciei o policial colocar o revólver perto do Wendell, porque ele não queria ser algemado e o policial deu uns tiros no Wendell; i) a população foi para cima e os policiais deram tiro para cima (gravação audiovisual e fls. 15/16). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 5/6), auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 12), foto do réu Wendell (fls. 13), auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls. 14), auto de apreensão de adolescente (fls. 27/31), auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 37/38), auto de exibição e apreensão (fls. 39), laudos de exames nas armas (fls. 130/135, 175/182 e 214/221), laudo de exame de corpo de delito no adolescente (fls. 136/137), laudo de exame de corpo de delito (réu Ricardo - fls. 166/167), como também pela declaração da vítima André Fernandes de Souza (gravação audiovisual e fls. 11), pelos depoimentos das testemunhas Carmo Vitor Barbosa (gravação audiovisual e fls. 9/10), Edna da Silva Cordeiro (gravação audiovisual), Natasha da Silva Cordeiro (gravação audiovisual) e William Aparecido dos Reis Santos (fls. 7/8), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, foi comprovado que os réus, juntamente com o adolescente Kassio, foram levados até a casa da vítima por um indivíduo não identificado, que conduzia um veículo da marca Honda/Fit, cor prata, e com emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo I/Hyundai Tucson, placas JSH4A80, e fugiram. As testemunhas Carmo e William, que são policiais militares, receberam a comunicação do crime e, em

patrulhamento, depararam-se com o veículo Tucson, deram ordem de parada, que não foi obedecida, iniciou-se uma perseguição, eles bateram o carro e foram detidos. O réu Wendel foi baleado. Os depoimentos das testemunhas Natasha e Edna não merecem credibilidade, porque são, respectivamente, irmã e mãe da testemunha Thamiris, que é companheira do réu Wendel, e vê-se que são depoimentos orquestrados com os interrogatórios dos réus, que também não merecem credibilidade, pois o réu Ricardo confessou o crime para autoridade policial, delatou o réu Ricardo e o adolescente Kassio (fls. 15/16) e disse nesta audiência que foi muito bem tratado pela autoridade policial (gravação audiovisual). Inclusive, a arma de fogo descrita pelo réu é a idêntica a apreendida (fls. 124). Por fim, os réus foram presos em flagrante com a arma do crime, em flagrante presumido (artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal). Reconheço que o crime foi praticado por quatro pessoas, quais sejam, os réus Ricardo e Wendell, o adolescente Kassio e um indivíduo que conduzia um veículo Honda Fit, cor prata (gravação audiovisual). Outrossim, reconheço a causa de aumento de pena, relativa à arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, pois a vítima foi categórica de que os réus estavam portando uma arma de fogo e a ameaçou com ela. Inicialmente, afasto a arguição de inconstitucionalidade do artigo 157, § 2º A, inciso I, do Código Penal, efetuada pela defesa técnica, porque é uma opção legislativa fixar uma fração fixa para determinada causa de aumento de pena em um tipo penal, aliás, tal qual, por exemplo, no furto noturno, cuja fração é de 1/3 (artigo 155, § 1º, do Código Penal), e nunca se cogitou de sua inconstitucionalidade, como também o legislador foi mais rigoroso na fração (2/3) dos roubos cometidos com o emprego de arma de fogo, justamente para que as pessoas reflitam em praticar o crime com o emprego de uma arma, que até pode redundar na morte de uma pessoa, ou seja, não há desproporcionalidade. O crime de corrupção de menores é formal, ou seja, basta a presença do adolescente na empreitada criminoso para a sua caracterização, não necessitando do resultado, que seria a efetiva corrupção ou facilitação da corrupção, pois, em última análise, a prática criminoso, por si só, corrompe ou facilita a corrupção de menores, nos termos da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Contudo, não há documento hábil de qualificação dele, não podendo aumentar a sua pena por não estar em conformidade com o Tema nº 1.052 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 19 e 118). Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação dos réus Ricardo dos Santos Cabral e Wendell Ricardo Conceição dos Santos, pela prática do crime de roubo com emprego de arma de fogo e mediante concurso de pessoas, previsto nos artigos 157, § 2º, incisos II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, contra a vítima André Fernandes de Souza. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. a) Em relação ao réu Ricardo: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa). As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, pois ele está em cumprimento de pena (fls. 41 e 245), e pratica outro crime, o que é extremamente reprovável e demonstra que ele não tem a mínima intenção em se ressocializar, razão pela qual aumento sua pena em 1/6, passando para 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa (fls. 48/53 = 93/98, 41/44 e 243/249). Na segunda fase da aplicação da pena, não há atenuantes a serem apreciadas. No entanto existem duas agravantes, pois o réu é multireincidente específico por dois crimes de roubo (fls. 41/42 e 245), razão pela qual aumento a pena em 1/3, sendo 1/6 para cada reincidência ($1/6 + 1/6 = 1/3$) passando a pena para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa. Não considere a confissão extrajudicial (fls. 15/16), porque se houve retratação (gravação audiovisual), não há mais confissão. Na terceira fase de aplicação da pena, não existem causas de diminuição de pena, aumento-a em 2/3, totalizando 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, e 23 dias-multa, pois praticou o crime com o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas (causa de aumento já reconhecida acima). O regime inicial de cumprimento da pena do réu Ricardo é o fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º, alínea c, e 3º, do Código Penal, pois a pena é superior a oito anos, o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal serem desfavoráveis,

conforme fundamentado na primeira e segunda fase de aplicação da pena (fls. 48/53 = 93/98, 41/44 e 243/249). b) Em relação ao réu Wendell: Quanto ao crime de roubo: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa). As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, pois ele está em cumprimento de pena (fls. 46 e 106), e pratica outro crime, o que é extremamente reprovável e demonstra que ele não tem a mínima intenção em se ressocializar, razão pela qual aumento sua pena em 1/6, passando para passando para 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa (fls. 54/63 = 99/108, 45/47 e 250/255). Na segunda fase da aplicação da pena, não há atenuantes a serem apreciadas. No entanto existem três agravantes, pois o réu é multireincidente por dois crimes de roubo (fls. 45/46 e 105/106) e um crime de receptação (fls. 46 e 106), razão pela qual aumento a pena em 1/2, sendo 1/6 para cada reincidência ($1/6 + 1/6 + 1/6 = 1/2$) passando a pena para 7 anos de reclusão e 16 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, não existem causas de diminuição de pena, aumento-a em 2/3, totalizando 11 anos e 8 meses de reclusão, e 26 dias-multa, pois praticou o crime com o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas (causa de aumento já reconhecida acima). O regime inicial de cumprimento da pena do réu Wendell é o fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º, alínea c, e 3º, do Código Penal, pois a pena é superior a oito anos, o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal serem desfavoráveis, conforme fundamentado na primeira e segunda fase de aplicação da pena (fls. 54/63 = 99/108, 45/47 e 250/255). Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (réu Ricardo - fls. 15/16 - e réu Wendell - fls. 17). III - Dispositivo. Em razão do exposto, CONDENO os réus RICARDO DOS SANTOS CABRAL (R.G. nº 53.614.969 - filho de Rogério Cabral e Rosângela dos Santos Lima - fls. 15/16 e 80) e WENDELL RICARDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS (R.G. nº 36.052.442 - filho de Ricardo Francisco dos Santos e Genaina da Conceição da Silva - fls. 17), pela prática do crime de roubo com emprego de arma de fogo e mediante concurso de pessoas, previsto nos artigos 157, § 2º, incisos II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, contra a vítima André Fernandes de Souza, respectivamente a, 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 23 dias-multa (réu Ricardo), e a 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 26 dias-multa (réu Wendell), sendo em ambos o cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Os réus arcarão com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas isento o réu Ricardo, pois está representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nego aos réus o direito de apelar em liberdade, pois estão presentes os requisitos da prisão preventiva. De mais a mais, eles aguardaram todo o trâmite processual presos (fls. 64/68). Extraíam-se cópias de todo o processo e das gravações audiovisuais e as remetam ao Ministério Público para apurar a prática do eventual crime de falso testemunha, previsto no artigo 342 do Código Penal, pelas testemunhas Edna e Natasha, conforme requerido pelo Ministério Público (gravação audiovisual). Oficie-se à autoridade policial para que esclareça sobre a juntada do auto de reconhecimento fotográfico (fls. 12), porque a vítima disse que não houve reconhecimento fotográfico (gravação audiovisual). Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lancem-se os nomes dos réus no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pelo Ministério Público, pelas Defesas e pelos réus foi dito que manifestam o desejo de recorrer da sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo os recursos requeridos pelo Ministério Público e pelas Defesas. Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para apresentação das razões no prazo legal. Após, vistas às Defesas para apresentação de contrarrazões e razões. Após vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. Expeça-se guia de recolhimento provisória. Saem os presentes intimados." NADA MAIS. O

presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.